

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6298/2538

นายอำเภอสุวรรณภูมิ
นายสมยศ สุขสุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2), มาตรา 1306

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2) นั้น เกิดขึ้นและขึ้นอยู่กับสภาพของที่ดินและการใช้ร่วมกันของราษฎรโดยไม่จำเป็นต้องมีประกาศพระราชกฤษฎีกาสงวนไว้หรือขึ้นทะเบียน หรือมีเอกสารราชการกำหนดให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทั้งผู้ใดไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินได้

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2) นั้น เกิดขึ้นและขึ้นอยู่กับสภาพของที่ดินและการใช้ร่วมกันของราษฎรโดยไม่จำเป็นต้องมีประกาศพระราชกฤษฎีกาสงวนไว้หรือขึ้นทะเบียน หรือมีเอกสารราชการกำหนดให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทั้งผู้ใดไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินได้

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สุวรรณค์ ตักดาร์ักษ์)

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมศักดิ์ เมตรมัย

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ